

CONTRACT № Ontex-2023-003

КОНТРАКТ № Ontex-2023-003

September 11, 2023

11 сентября, 2023

Company JIANGSU JWC MACHINERY CO.,LTD., registered under the laws of the People's Republic of China, represented by General Manager Delia Ju hereinafter referred to as the SELLER, as one Party, and the Limited Liability Company "Ontex RU LLC" represented by Evgeny Chulkov, General Director, hereinafter referred to as the BUYER, as the other Party, have concluded the present Contract as follows:	Компания JIANGSU JWC MACHINERY CO.,LTD., зарегистрированная в соответствии с законодательством Китайской народной республики, в лице директора Delia Ju, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ОНТЭКС РУ», в лице генерального директора Евгения Чулкова, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1.SUBJECT OF THE CONTRACT, PRICES & TOTAL CONTRACT VALUE	1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА
1.1. The Seller shall deliver electronic, electrical equipment and components hereinafter referred to as Equipment, to the Buyer in accordance with specification, quantity, list of equipment and terms of delivery specified in the Annexes (hereinafter referred to as «invoices») to this Contract which are integral parts of this Contract, and Buyer shall accept and pay for the Equipment supplied. 1.2. Prices and terms of the supply of the Equipment supplied under this Contract are set in CNY and specified in the Annexes to this Contract (invoices) which are integral parts of this Contract.	1.1. Продавец обязуется поставить электронное и электрическое оборудование и компоненты, далее по тексту Оборудование, согласно описанию, в количестве, комплектации и на условиях поставки, указанных в Приложениях (далее именуемых «инвойсы») к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленное Оборудование. 1.2. Цены и условия поставки на Оборудование, поставляемое по настоящему Контракту, указаны в Приложениях (инвойсах), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта и установлены в юанях
2. TERMS OF DELIVERY	2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. The Equipment supplied under this Contract should be manufactured transferred to the Buyer on the terms and conditions specified in the corresponding Annex to this Contract, but no later than 365 days from the date of signing the Annex by the Parties. 2.2. Consignee/Buyer under this Contract is the Buyer. The terms of delivery under the contract are governed by the rules of Incoterms 2010 by the term of delivery FCA , unless other terms are agreed by the Parties in the invoices. Ownership of the Equipment passes to the Buyer from the moment the Equipment is transferred to the Buyer or his representative.	2.1. Оборудование, поставляемое по настоящему Контракту, должно быть произведено и передано Покупателю в сроки и на условиях, определяемых в соответствующем Приложении, но не позднее 365 дней со дня подписания Приложения Сторонами. 2.2. Грузополучателем/покупателем по настоящему Контракту является Покупатель. Условия поставки по договору регулируются по правилам Инкотермс 2010 термином поставки FCA, если иные условия не согласованы Сторонами в инвойсах. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с момента передачи Оборудования Покупателю или его представителю. 2.3. Страной назначения по данному контракту является Россия.



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

2.3. The final country of destination under this Contract is Russia. 2.4. Responsibility for the delivery of Equipment to the Russian Federation rests with the Buyer FCA Term), unless other conditions are agreed by the Parties in the invoices. FCA address : No 3, HuaHai road, JinHu county, HuaiAn City, Jiangsu Province, China. 2.5. In the event of a delay in delivery by more than 30 calendar days, the Buyer has the right to refuse to fulfill the contract regarding the Equipment not delivered on time and demand a refund of the money paid for the Equipment not delivered on time. In this case, the Seller is obliged to return the money paid for the Equipment that was not delivered on time within 5 business days from the date of the Buyer's request. 2.6. In the event of a significant violation of the requirements for the quality of the Equipment (detection of fatal deficiencies, deficiencies that cannot be eliminated without disproportionate costs or time, or are detected repeatedly, or appear again after their elimination, and other similar deficiencies), the Buyer has the right, at his choice: - refuse to fulfill the contract and demand the return of the amount of money paid for the Equipment; - demand replacement of Equipment of inadequate quality with Equipment that complies with the contract.	2.4. Обязанности по доставке Оборудования на территорию Российской Федерации лежат на Покупателе (условия поставки FCA), если иные условия не согласованы Сторонами в инвойсах. FCA адрес: No 3, HuaHai road, JinHu county, HuaiAn City, Jiangsu Province, China. 2.5. В случае нарушения срока поставки более чем на 30 календарных дней, Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в части непоставленного в срок Оборудования и потребовать возврата денежных средств, уплаченных за непоставленное в срок Оборудование. В этом случае Продавец обязан возратить денежные средства, уплаченные за непоставленное в срок Оборудование, в течение 5 рабочих дней со дня предъявления требования Покупателем. 2.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования (обнаружения неустраняемых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору: - отказаться от исполнения контракта и потребовать возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы; - потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим контракту.
3. THE TERMS OF PAYMENT	3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. The payments for the Equipment under this Contract should be made by the Buyer in the following order: Total payment within 7 calendar days after the signing of the Annex to the Contract. The other payment terms may be agreed in the corresponding Annex to this Contract (invoice). 3.2. The currency of price and payment as per this Contract is CNY. 3.3. The payment is effected by the bank transfer. 3.4. All banking fees for bank transfer are on the territory of Russia at the Buyer's expense /outside the territory of Russia at the Seller's expense. The day of fulfillment of payment obligations is the day of debiting the respective funds from the correspondent account of the Bank, where the Buyer's account is opened.	3.1. Оплата за Оборудование по настоящему Договору производится Покупателем в следующем порядке: Полная оплата в течение 7 календарных дней после подписания Приложения к Договору. Иные условия оплаты могут быть согласованы в соответствующем Приложении к настоящему Договору (инвойсе). 3.2. Валютой цены и валютой платежа по настоящему Контракту являются юани. 3.3. Оплата осуществляется путем банковского перевода. 3.4. Все банковские расходы за перевод на территории России за счет Покупателя/ вне территории России за счет Продавца. Днем исполнения обязательств по оплате считается день списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счёта банка, в котором открыт расчётный счёт Покупателя.
4. DELIVERY DATES	4. СРОКИ И ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ

4.1. The Equipment should be manufactured and shipped on the terms agreed between both Parties and specified in the corresponding Annex to this Contract. Not later than 5 (five) days prior to the readiness of the Equipment for shipment, the Seller sends the Buyer a written notice of the readiness of the Equipment for shipment and documents for verification in accordance with clause 6.5, and also sends the Buyer / e-mail copies of these documents within 1 (one) week after the shipment of the Equipment. 4.2. The Supplier shall as soon as practicable inform the Buyer of its estimated date of shipment of the Products. The Supplier shall use all reasonable endeavors to meet the delivery date. If the Manufacturer of products delays the shipment, the supplier should notify the buyer. 4.3. In case of impossibility of delivery of the Products by the Supplier, the transferred amount for the not delivered Products must be returned to the Buyer's foreign currency account no later than 20 calendar days from the date the Buyer notifies the Supplier of the undelivered Goods. Parties may agree on a different return period for Future goods in an additional agreement for each individual case. 4.4. If non-execution or undue execution by the Supplier of any of its obligations hereunder is caused by action or inaction of the Buyer, its staff, representatives or agents (including, but not limited to, failure to present specification and/or drawings specifying the complete information or other source data which the Supplier reasonably asked the Buyer to present for timely execution of obligations of the Supplier under the Contract), the terms of delivery of the Goods and the Contract Price shall be subject to appropriate adjustment.	4.1. Оборудование будет изготовлено и отгружено в срок, согласованный между обеими сторонами и указанный в Приложении к настоящему Контракту. Не позднее, чем за 5 (пятеро) суток до готовности Оборудования к отгрузке, Продавец направляет Покупателю в письменной форме уведомление о готовности Оборудования к отгрузке и документы для проверки согласно п. 6.5, а также направляет Покупателю по электронной почте копии указанных документов в течение 1 (одной) недели после отгрузки Оборудования. 4.2. Поставщик будет в кратчайшие возможные сроки извещать Покупателя о расчетных сроках поставки Продукции. Поставщик будет прилагать все разумные усилия к тому, чтобы соблюсти дату поставки. Если производитель продукции задерживает отгрузку, поставщик должен уведомить об этом покупателя. 4.3. В случае невозможности осуществления поставки Продукции Поставщиком, которая была предварительно оплачена Покупателем, перечисленная сумма за не поставленную Продукцию должна быть возвращена на валютный счет Покупателя не позднее 20 календарных дней, с даты уведомления Покупателем Поставщика о непоставленном Товаре. Стороны могут согласовать иной срок возврата для Будущих товаров в дополнительном соглашении для каждого отдельного случая. 4.4. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком каких-либо его обязательств по Договору вызвано действиями или бездействиями Покупателя, его работников, представителей или агентов (в том числе, но не ограничиваясь этим, непредоставлением спецификаций и (или) рабочих чертежей с указанием исчерпывающей информации или иных исходных данных, представить которую Поставщик разумным образом потребовал от Покупателя для своевременного исполнения обязательств Поставщика по Договору), сроки поставки Товаров и размер Цены Договора подлежат соответствующей корректировке.
5. GOODS QUALITY	5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1 The quality of the Equipment must meet the requirements of the manufacturer.	5.1. Качество Оборудования должно соответствовать требованиям завода изготовителя.
6. PACKING AND MARKING	6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. The Equipment is to be load out in export packing respective to the type and properties of the Equipment. 6.2. Packing shall secure full safety of the Equipment and protect them against any damages and corrosion during transportation. 6.3. The Equipment shall be accompanied by a packing list containing Contract Number, Seller's and Buyer's addresses, gross and net weight of the Equipment, consignee's address and other necessary information, and necessary Certificates. 6.4. The package of the Equipment should have the following marks: -The Buyer/ consignee 6.5. Upon delivery of the Goods, the Seller must provide the buyer/carrier with the following documentation: - technical documentation, certificate, etc. - original invoice, PDF version by email in English, signed and stamped - original packing list, PDF version by email Other documents required in accordance with agreed Incoterms 2010	6.1. Оборудование должно отгружаться в экспортной упаковке, соответствующей типу и характеру данного Оборудования. 6.2. Упаковка должна обеспечить полную сохранность поставляемого Оборудования от всякого рода повреждений и коррозии при его перевозке. 6.3. К партии Оборудования должен прилагаться упаковочный лист, содержащий номер Контракта, адреса Продавца и Покупателя, брутто и нетто вес Оборудования, адрес Грузополучателя и другую необходимую информацию, а также необходимые сертификаты. 6.4. Упаковка оборудования маркируется следующими надписями: - Наименование Покупателя/грузополучателя; 6.5. При поставке Товара, Продавец должен представить покупателю /перевозчику следующую документацию: - техническую документацию, сертификат и т.п. - оригинал инвойса, PDF версия по email на английском языке, подписанный и с печатью - оригинал упаковочного листа, PDF версия по email. Другие документы, необходимые в соответствии с согласованными Инкотермс 2010
7.WARRANTY	7. ГАРАНТИИ
7.1. The Seller guarantee that the Equipment (new, unused before) and absolutely complies in all respects with the quality and specification as stipulated in this Contract. 7.2. The Seller guarantees to repair or replace defective parts or compounds for the supplied equipment within 30 calendar days from the date of detection of defects at the expense of the seller - in case such defects were caused by manufacturing faults or using of defective materials - if such defects shall be found within twelve (12) months from the date of shipment. 7.3. The SELLER guarantees: a) That the delivered Equipment meet international standards for this type of the goods as of the time of performance hereof; b) High quality of materials used for the manufacture of the Equipment; flawless finishing and high quality of technical workmanship. c) Completeness of the delivered Equipment and its conformity with the technical documentation and requirements hereof. The Seller provides a guarantee of quality for the Equipment. The warranty period for Equipment is equal to 12 months from the date of transfer of Equipment to the Buyer. The Seller is responsible for the shortcomings of the Equipment, if it does not prove that the shortcomings of the Goods arose after its transfer to	7.1. Продавец гарантирует, что Оборудование (новое, ранее не использовавшееся) и абсолютно соответствует во всех отношениях качеству и спецификациям, предусмотренным в настоящем Контракте. 7.2. Продавец гарантирует ремонт или замену дефектных деталей или соединений для поставляемого оборудования в течение 30 календарных дней со дня выявления дефектов за счёт Продавца - в случае, если такие дефекты были вызваны производственными ошибками или использованием дефектных материалов - если такие дефекты будут обнаружены в течение двенадцати (12) месяцев с даты отгрузки. 7.3. ПРОДАВЕЦ гарантирует: а) Что поставленное Оборудование соответствует международным стандартам такого типа товаров на момент выполнения контракта. б) Высокое качество материалов, которые использованы для изготовления Оборудования, безупречную обработку и высокое качество технического исполнения. в) Комплектность поставляемого Оборудования и соответствие технической документации и требованиям контракта. Продавец предоставляет на Оборудование гарантию качества. Продолжительность гарантийного срока равна 12 месяцам со дня

the Buyer due to violation by the Buyer of the rules of use of the Equipment or its storage, or the actions of third parties or force majeure. Claims may be claimed by the Buyer: - with regard to the quality of Equipment – during the warranty period; - in respect of the quantity of Equipment - within 30 (thirty) calendar days from the date of delivery of the Equipment to the Buyer. The term of response to the claim - 14 calendar days from the date of receipt at the Buyer's warehouse If the claim is found to be justified, the Seller must replace the defective Equipment (to compensate for the Equipment not delivered) at his own expense, including the relevant transport and customs costs.	передачи Оборудования Покупателю. Продавец отвечает за недостатки Оборудования, если не докажет, что недостатки Оборудования возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. Претензии могут быть заявлены Покупателем: - в отношении качества Оборудования – в течение гарантийного срока; - в отношении количества Оборудования - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения на складе Покупателя Срок ответа на претензию – 14 календарных дней со дня её получения. В случае признания претензии обоснованной, Продавец обязан заменить некачественное Оборудования (восполнить недопоставленное Оборудование) за свой счет, включая соответствующие транспортные и таможенные расходы.
8. FORCE MAJEURE	8. ФОРС-МАЖОР

8.1. The Parties are released from liability of partial or complete nonperformance of any obligations of this Contract caused by circumstances beyond the control of the non-performing Party. Namely: flooding, a fire, earthquake, other acts of nature, war or the military operations which have arisen after the conclusion of the this Contract, and also acceptance of laws, legislative and departmental certificates, governmental decrees, including in the country of the manufacturer of the Equipment, obligations of the Parties interfering due execution and if these circumstances have directly affected execution of the present Contract. The period for performing the obligations under this Contract shall be respectively extended. If these circumstances continue for more than 3 months each Party may terminate performing obligations under this Contract and in such case no Party has the right for payment for possible losses by the other Party. 8.2. The Party unable to perform obligations under the Contract shall inform the other Party within 10 days upon beginning and termination of circumstances. The existence of such circumstances shall be proved by Chamber of Commerce of the Seller's and Buyer/s countries. If the beginning and termination of these circumstances are not notified in good time the Party has no right to refer to them.	8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. А именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, возникшие после заключения данного Контракта, а также принятие законов, законодательных и ведомственных актов, правительственных постановлений, в том числе в стране производителя Оборудования, препятствующих должному исполнению обязательств сторон и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту и, в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков. 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна о наступлении или прекращении обстоятельств известить другую сторону в срок не позднее 10 дней. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить справки, выдаваемые соответственно Торгово-Промышленными Палатами страны Покупателя или Продавца. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении этих обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.
9. ARBITRATION	9. АРБИТРАЖ
9.1. In case of any disputes and/or disagreement between Seller and Buyer resulting from this Contract or in connection with its implementation, the Parties shall use their best efforts to settle them by the way of negotiations. 9.2. Any dispute, controversy or claim which may arise out of or in connection with the present contract or the entering into force, conclusion, alteration, execution, breach, termination or validity thereof, shall be settled by arbitration at the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation in accordance with its applicable regulations and rules. An arbitral award shall be final for the parties. The language of arbitration shall be English.	9.1. В случае возникновения между Продавцом и Покупателем споров и/или разногласий, вытекающих из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой. 9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями. Арбитражное решение является для сторон

This contract is governed by the law of Russia.	окончательным. Язык арбитражного разбирательства: английский. Настоящий контракт регулируется правом России.
10. MISCELLANEOUS	10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. All amendments and addendums to this Contract shall be valid if made in written form and signed by both Parties. 10.2. All preliminary agreements, negotiations and correspondence between the Parties according the points stated in this Contract which were taking place before the introduction of this Contract are cancelled from the date of signing the Contract. 10.3. The present Contract is executed in two original copies of the equal legal force in Russian and in English languages, both texts being authentic. The English version shall prevail in case of differing interpretation of the Contract. 10.4. The contract comes into force from the moment of signing by both Parties and operates until 31.12.2024. In case none of the Parties announces termination of this Contract in 30 days prior to expiration of the Contract, Contract is considered prolonged for one more calendar year. 10.5. Validity of the Contract is extended till obligations of both Parties are fully executed, in case they're not executed within period stated in Clause 10.4. of this Contract. 10.6. At signing of the present Contract each page should be signed.	10.1. Все изменения и дополнения к этому Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 10.2. Все предварительные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Контракте, имевшие место до вступления Контракта в силу, аннулируются с даты подписания настоящего Контракта. 10.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на русском и английском языках, причем оба текста являются аутентичными. Версия на английском языке имеет преимущественную силу в случае различного толкования Договора. 10.4. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует по 31.12.2024 г. В случае, если за 30 дней до истечения срока действия Контракта ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то договор считается пролонгированным еще на один календарный год. 10.5. Срок действия настоящего Контракта продлевается до полного исполнения Сторонами своих обязательств, если они не будут исполнены в сроки, указанные в пункте 10.4 настоящего Контракта. 10.6. При подписании настоящего Контракта должна быть подписана каждая страница.
11. LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES AND BANK DETAILS	11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
SELLER: JIANGSU JWC MACHINERY CO.,LTD. Tel: +86-517-86899999 Address: NO 3, JINHU WEST ROAD, JINHU, HUAIAN, JIANGSU , CHINA BENEFICIARY : JIANGSU JWC MACHINERY C O., LTD BENEFICIARY'S CNY ACCOUNT NUMBER: 32 001728136052502257 BENEFICIARY'S BANK IN CHINA: CHINA CO NSTRUCTION BANK HUAIAN BRANCH BENEFICIARY'S PAYMENT BANK NUMBER: 105308900017 SWIFT BIC: PCBCCNBJSJH ADDs: 131# JINXI ROAD, JINHU, HUAIAN, JIA	ПРОДАВЕЦ: JIANGSU JWC MACHINERY CO.,LTD. Tel: +86-517-86899999 Ltd.Address: NO 3, JINHU WEST ROAD, JINHU, HUAIAN, JIANGSU , CHINA BENEFICIARY : JIANGSU JWC MACHINERY C O., LTD BENEFICIARY'S CNY ACCOUNT NUMBER: 32 001728136052502257 BENEFICIARY'S BANK IN CHINA: CHINA CO NSTRUCTION BANK HUAIAN BRANCH BENEFICIARY'S PAYMENT BANK NUMBER: 105308900017 SWIFT BIC: PCBCCNBJSJH ADDs: 131# JINXI ROAD, JINHU, HUAIAN, JIA

NGSU, CHINA TEL: 0086-5117-86989817 Support Currency: CNY ONLY Remark: For the payment of goods, please make a SWIFT(T/T) Payment Payment Message: Please include the following memo/message to receiver when making a payment: (Buyer Name)(Invoice/Contract Number) (Product)	NGSU, CHINA TEL: 0086-5117-86989817 Support Currency: CNY ONLY Remark: For the payment of goods, please make a SWIFT(T/T) Payment Payment Message: Please include the following memo/message to receiver when making a payment: (Buyer Name)(Invoice/Contract Number) (Product)
BUYER:	ПОКУПАТЕЛЬ:
Limited Liability Company "ONTEX RU" Legal address: 105064, Moscow, ul. Zemlyanoy Val, house 9, floor 10, room I, office 3 OGRN 1055008702649 TIN 5044046964 АО «Commerzbank (Eurasija)» 119017, Moscow, Kadashevskaya nab., 14/2 SWIFT: COBARUMMXXX Bank account in CNY for incoming payments 40702.156.8.00012207256 Bank account in CNY for outgoing payments 40702.156.7.00002207256	Общество с ограниченной ответственностью «ОНТЭКС РУ» Юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 9, этаж 10, пом. I, ком. 3 ОГРН 1055008702649 ИНН 5044046964 АО «Коммерцбанк (Евразия)» РФ, 119017, г. Москва, Кадашевская наб., д.14/2 SWIFT: COBARUMMXXX Счет в CNY для входящих платежей 40702.156.8.00012207256 Счет в CNY для исходящих платежей 40702.156.7.00002207256

THE SELLER / ПРОДАВЕЦ:

JIANGSU JWC MACHINERY CO., LTD

General Manager

DELIA JU

Date: September 25, 2023

THE BUYER / ПОКУПАТЕЛЬ:

LLC ONTEX RU

General Director

Evgeny Chulkov

Date: September 11, 2023